五华县华城镇“7·26”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023 年 07 月 26 日 07 时 02 分，在 205 国道 2659KM+50M 五华县华城镇西湖地段一辆重型半挂牵引车牵引重型仓栅式半挂车与一辆自行车发生碰撞，造成自行车驾驶人受伤送医院抢救无效死亡、双方车辆损坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 条令）和《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409 号）等规定，五华县人民政府批准成立了五华县华城镇“07•26”一般生产经营性道路交通事故调查组，全面开展事故调查工作。事故调查小组依据《安全生产法》《道路交通安全法》《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》等相关法律法规，对事故现场勘查、技术鉴定、询问调查作出进一步复核和深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1. 闽 F35219 重型半挂牵引车，车辆行驶证登记所有人：福建省星星物流有限公司，实际所有人：卢*兴，身份证号：350822********2753，住福建省龙岩市永定区陈东乡榕蛟村。车

辆品牌型号：解放牌，发动机号：*980633，车辆识别代码：*E80639，初次登记日期：2018 年 03 月 08 日，检验有效期止：2024 年 03 月 31 日，强制报废期止：2033 年 03 月 08 日，使用性质：货运，机动车状态：正常，核定载人数：2 人，整备质量：8805kg，准牵引总质量：40000kg。经调查，闽 F35219 重型半挂牵引车在中国人民财产保险股份有限公司购买了机动车交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA2023508000006656O，在翔顺通（深圳）安全统筹服务有限公司购买了机动车辆统筹保险，统筹单号：XST2023S02170020000801，第三者责任统筹金额：100 万元。该闽 F35219 重型半挂牵引车近三年共有 0 条非现场交通违法行为记录，共有 2 条现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

2. 闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车，车辆行驶证登记所有人：福建省龙岩市新荣机物流有限公司，实际所有人：卢*兴，身份证号：350822********2753 ，住福建省龙岩市永定区陈东乡榕蛟村。车辆品牌型号：林晟实业牌，车辆识别代码：*XCD254，初次登记日期：2018 年 08 月 14 日，检验有效期止：2024 年 08 月 31 日，强制报废期止：2033 年 08 月 14 日，使用性质：货运，机动车状态：正常，总质量：40000kg，整备质量：7800kg，核定载质量：32200kg。经调查，该闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车近三年共有 0 条非现场交通违法行为记录，共有 2 条现场交通违法行为记录。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1. 闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车的驾驶人：董*祥，男，汉族，身份证（驾驶证）号：372901********8052，住山东省菏泽市牡丹区佃户屯办事处孔庄行政村后董堂村，事发时持准驾车型 A2 机动车驾驶证驾驶闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车，联系方式：178****7889。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：372901********8052，档案编号：372****4049，准驾车型：A2，初次领证日期：2004 年 07 月 21 日，有效期始：2020 年 07 月 21 日，有效期止：2080 年 07 月 21 日，当前状态：正常。董*祥近三年来有 11 条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前董*祥无发生过一般程序交通事故记录。五华县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警对其进行呼气酒精含量检测，检验结果为 0mg/100ml，未涉嫌酒后驾驶。经调查，董*祥在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2. 自行车驾驶人：钟*昌，男，汉族，身份证号：441424********2837，住广东省五华县华城镇华安村钟屋，事发时驾驶自行车，联系方式：136****2835，联系人：钟*辉（钟*昌的儿子）。

（三）肇事车辆装载及检验检测情况。

五华县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警对闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车的装载情况进行过磅，车辆与载物总重 50500kg，存在超载情况。

同时委托广东康怡司法鉴定中心对闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车进行车辆安全技术状况及事发时的行驶速度进行检验鉴定，鉴定结果为：1.受检的闽 F35219 重型半挂牵引车及其拖挂的闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车制动及转向功能有效；牵引车右前近光灯及右前雾灯功能失效，符合在本次事故中碰撞造成的后果，其余灯具功能有效，半挂车后部灯具功能有效。2. 闽 F35219 重型半挂牵引车及其拖挂的闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车的行驶记录仪记录该车事发时的行驶速度为 60km/h。

（四）事故现场情况。

1.天气情况。事发时天气晴，路面干燥。

2.道路情况。现场位于 205 国道 2659KM+50M 五华县华城镇西湖地段，道路呈东西走向，东往华城镇方向方向，西往岐岭镇方向。沥青路面，路面完好，干燥，道路平直。道路中心有混凝土隔离墙，单向双车道，单向路面宽 9 米，该路段路面划有白色人行横道线、白色分道线，道路中心竖有爆闪警示灯；机动车道与非机动车道有混凝土防护栏分隔；道路南、北侧是商铺和居民区。

（五）交通事故的证据、检验、鉴定结论。

上述事实有以下证据予以证实：1、受案登记表：证明事故发生时间、地点。2、现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况，现场勘查情况摘要如下：现场位于 205 国道 2659KM+50M 五华县华城镇西湖地段。3、广东康怡司法鉴定中

心对闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车的安全技术性能和事发时的行驶速度鉴定意见书。4、钟*昌尸表检验报告书：证明钟*昌死因为车辆碰撞致重型颅脑损伤死亡。5、当事人询问材料及证人证言。6、平安梅州高清视频（五华县华城所惠民村镇银行对面-68071 端口）监控视频录像和五华县华城镇诚义商行处监控视频录像均记录了该事故发生的全过程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023 年 07 月 26 日 07 时 02 分左右，董*祥驾驶闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车沿 205 国道由岐岭镇往华城镇方向行驶，至 205 国道 2659KM+50M 五华县华城镇西湖地段时，车辆碰撞到钟*昌驾驶在人行横道从左往右横过道路的自行车，造成钟*昌受伤送医院抢救无效死亡、及双方辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1．接处警情况。2023 年 07 月 26 日 07 时 03 分许，五华县公安局指挥中心接董*祥报警电话：称在 205 国道五华县华城镇西湖地段，一辆重型半挂牵引车牵引重型仓栅式半挂车与一辆自行车发生碰撞，自行车驾驶人伤势严重。接警后，指挥中心立即指令交警华城中队民警赶赴现场处置，并指令 120 救护中心前往现场进行救援。

2．应急救援情况。五华县公安局交警大队华城中队当日值

班民警接到指令后立即赶赴事故现场，到达现场后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序，协助120救护人员做好受伤人员的救护工作，现场120救护车将伤者钟林昌送往梅州市人民医院华城医院抢救治疗。发生事故当日上午9时许，钟*昌在华城医院抢救无效死亡，华城中队办案民警第一时间将此情况向交警大队值班领导报告，交警大队值班领导接报后指令华城中队进行案件移交至事故处理中队，事故处理中队值班民警接指令后立即赶赴事故现场进行进一步调查取证并做好善后处理等工作。

3．应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查发生该事故的原因，五华县公安局交通警察大队于2023年08月15日依法对该事故作出第44142412023000243号《道路交通事故认定书》，向双方当事人（代理人）宣读且发放签收，并告知双方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请，钟*昌亲属对此交通事故认定有无异议，向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请。经复核，梅州市公安局交通警察支队决定维持五华县公安局交通警察大队作出的第44142412023000243号《道路交通事故认定书》。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆安全技术鉴定、当事人供述、证人证言及监控视频录像资料等，查实造成此次道路交通事故的原因是：1.董*祥驾驶机动车载物超过核定的载质量，以及没有按照操作规范安全驾驶的违法行为，是造成此事故的同等过错。2.钟*昌驾驶自行车横过机动车道没有下车推行的违法行为，是造成此事故的同等过错。

（二）事故性质。

经调查认定，五华县华城镇西湖地段发生的“07·26”道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。根据事故现场勘查和调查事实，经五华县公安局交通警察大队集体讨论依法作出认定：1.董*祥其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定，以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是造成此事故的同等过错。2.钟*昌其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款：“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人

过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是造成此事故的同等过错。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定，认定当事人的责任如下：1.董*祥负此事故的同等责任；2.钟*昌负此事故的同等责任。

（二）对驾驶人的处理。闽 F35219 重型半挂牵引车牵引闽 F9100 挂重型仓栅式半挂车的驾驶员董*祥在此次交通事故中存在的驾驶机动车载物超过核定的载质量，以及没有按照操作规范安全驾驶的违法行为，五华县交警大队对其违法行为作出罚款 600 元，记 4 分的处罚。

（三）对驾驶人外的处理。

五华县道路交通安全工作联席会议办公室发函到福建省星星物流有限公司，函告该公司要加强对聘用的货运驾驶员进行安全生产、职业道德及操作技能等方面的教育培训，确保道路运输安全。

（四）建议加强监管。将本案有关情况函告县应急管理局、县交通运输局、县公安局和华城镇人民政府，加强企业安全生产管理，完善企业管理制度，强化驾驶员岗前培训和日常安全教育，提升驾驶员安全驾驶意识。经查，在此次事故中未发现职能部门和属地镇村存在履职不到位的行为。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县华城镇西湖处发生的道路交通事故给人民生命财产带来的重大损失教训深刻。各职能部门要高度警醒，深刻汲取道路交通事

故教训，举一反三，深入排查整治道路交通安全风险隐患，时刻保持思想不松，全面排查并整改辖区内同类问题隐患，进一步加强道路交通安全管理工作。现提出以下的防范和整改措施建议：

（一）加强对货运企业源头安全隐患管理。开展货运企业源头安全隐患管理，首先要压实货运企业安全生产主体责任，各职能部门应督促货运企业建立完善的安全生产制度。一要加强对货物运输源头超限超载的管理，建立货物装载工作制度，明确货物装载、开票、计重工作人员的职责，完善货物装载台账，确保在装载源头上消除安全隐患问题。二要加强对货运驾驶员安全生产、职业道德、业务知识和操作规程的培训教育，提升货运驾驶员的综合素质，使货运驾驶员自觉形成安全运输的观念意识。三要严格排查货运车辆自身隐患，建立货运车辆技术档案和管理档案，定期对车辆进行检修维护，并按照规范安装、使用车辆卫星定位行驶记录仪，确保车辆在状态正常的情况下进行道路运输。

（二）从严查处货运车辆交通违法行为。县交通运输局、县公安局等部门要深入对“四类企业”与“四类场站”的源头管理，严防超限超载车辆上道路运输；加强路面治超联合执法和巡逻管控，不定时从严查处货运车辆超载、超速、疲劳驾驶、随意变道、未按规定让行等突出交通违法行为；要加强高速公路入口管理，督促高速公路经营管理单位优化入口称重检测方案和措施，严禁违法超限超载的货运车辆驶入高速公路，推行“货车靠右”通行管控措施。要用好“两客一危一重货”重点车辆智能监控预警平台，加强线上线下一体化监管，确保及时发现问题并及时纠正问题。对于严重违法行为，

要坚持一案双查，不仅要查处货车驾驶人的责任，还要从严追究涉事生产经营单位事故责任，涉嫌违法犯罪的，依法移送相关部门处理，促使生产经营单位按照规定严格安全生产经营。

（三）加强职能部门对道路隐患排查的治理联动。

县应急管理局、县交通运输局、县公安局、县公路事务中心等部门要加强沟通交流、相互协作，重点排查道路交通事故多发易发重点隐患路段，共同查找事故易发多发的原因，有针对性地消除存在的安全隐患。要加快国、省道穿村过镇路段工程设施和路面环境的改善，查找出存在安全隐患的路段，完善交通安全设施、道路标志标线等基础设施的建设，确保道路交通运输安全。相关部门要发挥“两公布一提示”的作用，及时公布和提示相关内容。气象部门要及时预警，针对台风、暴雨等不利交通安全出行的天气因素，要通过电视、广播或短信等方式，及时广泛发布天气预警信息，为货运车辆出行提供安全可靠的预警信息，防止因恶劣天气造成不必要的损失。

（四）进一步做好交通安全宣传工作。

在交通安全宣传工作中，各职能部门要深入到货运企业单位，与货运企业的负责人、管理人、安全员与货运驾驶员进行面对面宣传交通安全法律法规知识，重点宣传安全经营生产、安全规范管理、安全培训教育、安全驾驶车辆等方面内容，强化企业人员对责任意识、自律意识和安全意识的提高。同时要引导企业开展常态化的交通安全运输学习培训，在企业宣传橱窗明显位置张贴交通安全宣传海报，营造交通安全良好氛围。相关职能部门要发

挥“五大曝光”的警示作用，曝光事故多发路段、高危风险企业、突出违法车辆、典型事故案例及终生禁驾人员。让交通参与者自觉遵守交通安全法律法规，安全文明出行，共同营造良好的交通安全氛围。